

Nr. 4 Erörterung eines Verbots der Eheschließung Deutscher mit Ausländern. 7. Januar 1939

R 43 II/1133c, Bl. 13–23 Schnellbrief/Sitzungsvermerk, Fotokopien

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 7. Januar 1939¹

Vertraulich!

Sehr verehrter Herr Lammers!

Nach Ihrem Schreiben vom 27. Dezember 1938² – Rk. 27148 B – hat der Führer und Reichskanzler eine Prüfung der Frage angeordnet, ob nicht die Eheschließung deutscher Reichsbürger mit Ausländern grundsätzlich verboten werden solle und Befreiungen von diesem Eheverbot nur in besonderen Fällen erteilt werden sollten. Ich bemerke hierzu folgendes:

Seit der Machtergreifung sind bereits mehrfach neue Ehehindernisse eingeführt worden, insbesondere durch das Blutschutzgesetz³ und das Ehegesundheitsgesetz⁴. Die Erschwerung der Eheschließung durch die Blutschutzgesetzgebung fand von vornherein in weitesten Kreisen des Volkes dank der Aufklärung in der Judenfrage volles Verständnis; davon waren im wesentlichen nur die durch diese Gesetzgebung unmittelbar Betroffenen und ihre Angehörigen ausgenommen. Auch das Ehegesundheitsgesetz hatte – wiederum abgesehen von den Beteiligten – größere psychologische Widerstände nicht zu überwinden, da die Zweckmäßigkeit der Regelung allenthalben einleuchtete. Bei einem Verbot für deutsche Reichsbürger, Ehen mit Ausländern zu schließen, werden die psychologischen Hemmungen insbesondere in den Grenzgebieten zunächst wahrscheinlich stärker sein. Immerhin wird sich die Bevölkerung im ganzen gesehen voraussichtlich auch an das neue Eheverbot in kurzer Zeit gewöhnen.

Im Ausland wird das neue Eheverbot voraussichtlich zwar gewisse Beachtung finden und als neue Beschränkung der persönlichen Freiheit im Deutschen Reiche hingestellt werden, immerhin wird m. E. nicht zu erwarten sein, daß das Eheverbot zu einer Hetze größeren Ausmaßes Anlaß geben wird. Mir ist jedenfalls nicht bekannt geworden, daß das kürzlich durch die italienische Gesetzgebung eingeführte Eheverbot ähnlichen Inhalts⁵ außenpolitisch nachteilige Auswirkungen gehabt hätte. Es dürften daher m. E. aus außenpolitischen Gründen schwerwiegende Bedenken gegen die Einführung

¹ Abschrift für den RJuM in R 3001/20465, Bl. 12–20: Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 369–372. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13181. – Originalvorgänge in der Aktenserie „Reichs- und Staatsangehörigkeit (R.Ang.)“ der Rkei, auf welche auf den Fotokopien verwiesen ist, nicht enthalten.

² ARH V, Nr. 285; hier zur Veranlassung.

³ Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (BlutschutzG) vom 15. 9. 1935 (RGBl. 1 S. 1146); vgl. ARH II/2, Nr. 260.

⁴ Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes (EhegesundheitsG) vom 18. 10. 1935 (RGBl. I S. 1246); s. ARH II/1, Nr. 117; II/2, Nrr. 231, 246 P. 3.

⁵ Gemeint sind die am dt. Vorbild orientierten „Gesetze zum Schutz der italien. Rasse“ (*Provvedimenti per la difesa della razza italiana*) vom 17. 11. 1938, welche außer Restriktionen für Juden auch jede Eheschließung mit Ausländern der Genehmigung unterwarfen und sie für Beamte ausnahmslos verboten. KAG 1938, S. 3802 A; Wortlaut: Renzo DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Turin 1972, S. 564–566.

des Eheverbots nicht bestehen. Immerhin wird sich hierzu in erster Linie der Herr Reichsminister des Auswärtigen äußern müssen.

Für die Ausgestaltung des Eheverbots im einzelnen dürften gewisse Zahlenangaben von Bedeutung sein, die das Statistische Reichsamt ermittelt hat. Dabei bemerke ich, daß weiteres statistisches Material als nachstehend mitgeteilt z. Zt. nicht greifbar ist. Im Jahre 1937 betrug die

Gesamtzahl der im Inland geschlossenen Ehen von Personen deutschen oder artverwandten Blutes	604 733,
---	----------

davon Ehen deutscher Staats- angehöriger	591 013,
---	----------

davon Ehen, in denen der Mann deutscher Staatsangehöriger, die Frau fremde Staatsangehörige war 7581,

davon Ehen, in denen der Mann fremder Staatsangehöriger, die Frau deutsche Staatsangehörige war 5279,

insgesamt also Ehen deutschblütiger Personen, von denen eine eine fremde Staatsangehörigkeit besitzt	12860,
--	--------

davon Ehen zwischen fremden Staatsangehörigen oder Staatenlosen ohne Beteiligung deutscher Staatsangehöriger	860.
--	------

Die Zahl der Eheschließungen zwischen deutschblütigen Personen, von denen eine eine fremde Staatsangehörigkeit besaß – 12 860 –, betrug also rund 2% der Gesamtzahl der geschlossenen Ehen – 604 733 –. Außerdem sind 1937 noch 50 Ehen zwischen deutschblütigen Personen und jüdischen Mischlingen ersten oder zweiten Grades geschlossen worden, bei denen ein fremder Staatsangehöriger beteiligt war.

Statistische Angaben darüber, welchen fremden Staaten die ausländischen Verlobten angehörten, stehen z. Zt. nur für Preußen zur Verfügung. Die Zahl der Eheschließungen deutschblütiger Personen, von denen eine eine fremde Staatsangehörigkeit besaß, betrug 1937 in Preußen 8272.

Die beteiligten Ausländer stammten u. a.

aus Österreich	in	396 Fällen,
aus der Tschecho-Slowakei	in	999 Fällen,
aus Danzig	in	198 Fällen,
aus dem Memelgebiet	in	20 Fällen,
aus Polen	in	1221 Fällen.

Es ist anzunehmen, daß es sich in diesen Fällen vielfach um Eheschließungen deutscher Staatsangehöriger mit deutschen Volkszugehörigen fremder Staatsangehörigkeit handelt; bei den polnischen Staatsangehörigen ist dies allerdings in geringerem Maße als im übrigen der Fall, da hier auch die nicht seltenen Eheschließungen der vorübergehend zugelassenen landwirtschaftlichen Arbeiter und vor allem Arbeiterinnen polnischen Volkstums in Frage kommen. An den Eheschließungen mit fremden Staatsangehörigen in Preußen waren in 325 Fällen, also nicht ganz 4% der Fälle, Beamte und Offiziere beteiligt.

Prüft man die Ausgestaltung des Eheverbots unter Berücksichtigung dieses Materials, so dürfte zunächst daran festzuhalten sein, daß die Eheschließung deutscher Staatsangehöriger mit deutschen Volkszugehörigen fremder Staatsangehörigkeit dem Verbot nicht unterworfen wird. Dabei verkenne ich nicht, daß die eindeutige Definition des Begriffs „deutscher Volkszugehöriger“ wie in anderen Fällen so auch hier auf gewisse Schwierigkeiten stößt.

Da nach dem Willen des Führers das Eheverbot sich auf die deutschen Reichsbürger erstrecken soll, würden davon auch jüdische Mischlinge betroffen. Die bisher insbesondere für Mischlinge ersten Grades noch offene Möglichkeit, ohne Genehmigung einen nichtdeutschen Ausländer artverwandten Blutes zu heiraten, würde damit entfallen; dagegen könnten sie, wenn Ehen mit deutschen Volkszugehörigen nicht unter das Verbot fallen würden, nach wie vor deutsche Volkszugehörige fremder Staatsangehörigkeit ohne Genehmigung heiraten. Es fragt sich, ob dies Ergebnis mit in Kauf genommen werden soll. Ich glaube, diese Frage angesichts der geringen Zahl derartiger Fälle bejahen zu sollen.

Eine weitere Frage ist die, ob das Eheverbot lediglich auf die im Inland zu schließenden Ehen erstreckt werden soll, oder ob es auch bei Ehen Anwendung finden soll, die im Ausland geschlossen werden. Bei der großen Zahl der im Ausland lebenden Deutschen, denen vielfach auch die Möglichkeit der Eheschließung mit deutschen Volkszugehörigen fremder Staatsangehörigen fehlt, wird die Durchführung des Eheverbots im Ausland auf Schwierigkeiten stoßen. Wird das Verbot andererseits auf die inländischen Ehen beschränkt, besteht die Gefahr der Umgehung des Verbots. Der Ausweg, die zur Umgehung des Verbots im Ausland geschlossenen Ehen für nichtig zu erklären, erscheint nach den Erfahrungen mit der entsprechenden Vorschrift des Blutschutzgesetzes wenig geeignet, die Schwierigkeiten zu lösen. Es bleibt daher doch wohl nur übrig, das Verbot auf Personen mit Wohnsitz im Inland zu beschränken.

Zu beachten ist auch, daß eine Umgehung des Gesetzes unter Umständen dadurch möglich wird, daß sich der Verlobte, der einen Ausländer heiraten will, aus der deutschen Staatsangehörigkeit entlassen läßt; insbesondere bei deutschen Frauen ist diese Möglichkeit gegeben. Da der jetzt bestehende Anspruch auf Entlassung bei der bevorstehenden Neuregelung des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts aber beseitigt wird⁶, brauchen insoweit m.E. besondere Maßnahmen z. Zt. nicht getroffen zu werden.

Es stellt sich ferner die Frage, ob die Verletzung des Eheverbots die Nichtigkeit der gleichwohl geschlossenen Ehe zur Folge haben soll, oder nicht. Ich möchte mich für die letztere Möglichkeit aussprechen. Bei Eheschließungen, die unter Verletzung der Vorschriften der Blutschutzgesetzgebung geschlossen werden, tritt Nichtigkeit nur in den Fällen der Eheschließung zwischen einem Deutschblütigen und einem Juden ein, während in allen übrigen Fällen (Beteiligung von jüdischen Mischlingen oder sonst Fremdblütigen) die verbotswidrig geschlossene Ehe gültig bleibt. Ich halte es nicht für zweckmäßig, die Eheschließungen mit Ausländern denen mit Juden in diesem Punkte gleichzustellen, denn die gleiche Behandlung in diesem Punkte könnte unter Umständen auch – m. E. nicht gerechtfertigte – Wünsche nach einer gleichen Behandlung bereits bestehender Ehen etwa in beamtenrechtlicher Hinsicht o. dgl. nach sich ziehen.

⁶ Anspielung auf das Projekt eines „Gesetzes über den Erwerb und Verlust der dt. Staatsangehörigkeit“ von 1938, das der RIM aber schließlich aufgab; s. näher ARH V, Nr. 42.

Bei der Wahl der Behörde, die über Gesuche um Befreiung von dem Eheverbot zu entscheiden hat, wird an der voraussichtlichen Zahl der Befreiungsanträge nicht vorbeigegangen werden können. Nach den Erfahrungen mit der Blutschutzgesetzgebung lassen sich die Beteiligten in verhältnismäßig wenigen Fällen von dem Versuch abhalten, eine Befreiung von den Eheverböten zu erwirken, sofern sie nur die geringste Hoffnung auf Genehmigung ihres Antrags haben. Rechnet man daher zunächst nur mit einem Rückgang der Fälle, in denen eine Ehe mit einem Ausländer geschlossen werden soll, um etwa #, so dürfte diese Rechnung nicht zu niedrig bemessen sein. Bei 12 860 derartigen Eheschließungen im Jahre 1937 könnte man daher mit rund 8000 Befreiungsanträgen in den nächsten Jahren rechnen; das würde praktisch einen Arbeitsanfall von über 20 Anträgen täglich bei den für die Befreiung zuständigen Behörden bedeuten. Diese Zahl ist so erheblich, daß nicht alle Fälle von den Zentralbehörden entschieden oder gar dem Führer und Reichskanzler zugeleitet werden können. Es wird sich daher empfehlen, nachgeordnete Behörden auf Grund von Richtlinien, die in der Zentralinstanz aufgestellt werden, zur Ablehnung der eingehenden Anträge zu ermächtigen, während die Genehmigung den Zentralbehörden vorzubehalten sein wird. Am zweckmäßigsten scheint mir, die Ablehnung den höheren Verwaltungsbehörden zu übertragen, während die Genehmigung wohl von dem Herrn Reichsminister der Justiz, dem Herrn Reichsminister des Auswärtigen und mir gemeinsam zu erteilen wäre.

Im Hinblick darauf, daß die Zahl der Eheschließungen, die dem Eheverbot unterliegen würden, nur rd. 2% beträgt, und es sich bei diesen Fällen zu etwa einem Drittel um Volksdeutsche handelt, wird es m. E. aber doch noch ernstlicher Erwägung bedürfen, ob es nicht ausreichen wird, lediglich die Eheschließung von Beamten, Offizieren, Führern des Reichsarbeitsdienstes, Unterführern der Partei usw. mit Ausländerinnen an eine besondere Genehmigung zu knüpfen. Damit würde wohl im wesentlichen der Zweck, der mit dem Eheverbot verfolgt werden soll, erreicht werden. Auf der anderen Seite würden zahlreiche Arbeitskräfte und Mittel, die bei der Einführung eines allgemeinen Eheverbotes erforderlich wären, gespart werden, zumal in einigen der genannten Fälle schon bisher eine Genehmigung der Eheschließung vorgeschrieben ist.

In den vorstehenden Ausführungen habe ich nur zu einem Teil der Zweifelsfragen Stellung nehmen können. Im übrigen wird eine Klärung der noch auftretenden Fragen zweckmäßig einer mündlichen Aussprache mit den beteiligten Ministerien vorbehalten werden.

Heil Hitler!
Frick

b.: Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 7. Januar 1939, 10.30 Uhr⁷

Anwesend: MD Volkmar (Vorsitz), MR Ficker, StA Rexroth, LGR Anz (RJuM); MD Kritzinger (Rkei); LR v. Haeften (AA); MR Globke (RIM); Gauamtsleiter Lübke, Stellenlt. Schwarz (StdF, NS-AO).

Betrifft: Heiraten deutscher Staatsangehöriger mit Ausländern.

1. Vermerk:

⁷ Aufzeichnung des MD Kritzinger, vorgelegt am 9. 1. 1939. Zu der Besprechung hatte der RJuM mit vertraul. Schnellbrief vom 4. 1. 1939 zunächst nur den RIM, das AA und den StdF eingeladen; R 3001/20465, Bl. 7. Beigefügt war der Rohentwurf eines „Gesetzes über die Eheschließung Deutscher mit Ausländern“; ebd. Bl. 8 f.; R 43 II/1133c, Bl. 24 f. Teilnehmerliste nach dem im RJuM von LGR Anz angefertigten Sitzungsvermerk: R 3001/20465, Bl. 10 f.; dieser mit dem GesEntw. abgedr. bei SCHUBERT S. 367 f.

Am 7. Januar fand im Reichsjustizministerium eine kommissarische Besprechung über die Frage eines Verbots der Eheschließung mit Ausländern statt, an der ich auf telephonische Einladung hin teilgenommen habe. Beteiligt waren außerdem:

das Reichsministerium des Innern,
das Auswärtige Amt,
der Stellvertreter des Führers (A[uslands]O[rganisation]).

Der Reichsminister der Justiz⁸ hat persönlich zu der Frage eines Verbots der Eheschließung mit Ausländern noch nicht Stellung genommen. Der Vorsitzende, MinDir. Volkmar, ging bei seinen einleitenden Darlegungen von dem anliegenden Referentenentwurf eines Gesetzes aus. Die Stellungnahme der übrigen Ressortvertreter war folgende:

Das *Reichsministerium des Innern* neigt zu der Auffassung, daß das Verbot zweckmäßigerweise auf Beamte, Offiziere und Unterführer der NSDAP oder zum mindesten, wenn der Führer das nicht wünsche, auf das Inland zu beschränken wäre⁹. Das Reichsministerium des Innern ist ferner der Auffassung, daß die Entscheidung, jedenfalls soweit es sich um die Ablehnung von Gesuchen handelt, weitgehend delegiert werden müßte¹⁰, da immerhin mit vielen tausend Gesuchen im Jahre zu rechnen sei. Daß das Verbot auch für die Ehen mit Volksdeutschen Ausländern allgemein gelten soll, hält man im Reichsministerium des Innern nicht gut für möglich.

Das *Auswärtige Amt* befürchtet aus der vom Führer gewünschten Regelung keine wesentlichen außenpolitischen Schwierigkeiten. Weitgehende Ausnahmen für die Volksdeutschen Ausländer hält auch das Auswärtige Amt für notwendig. Es neigt ebenso wie das Reichsministerium des Innern dazu, die Regelung auf das Inland zu beschränken¹¹.

Der Vertreter des *Stellvertreter[s] des Führers*, der nur für seine Person sprach, teilte mit, daß für die Partei bereits ganz allgemein ein Verbot der Heirat von Parteiangehörigen mit Ausländern bestehe, und zwar sowohl für das Inland wie für das Ausland¹². Ausnahmen bewillige die A.O. Nach den bei ihnen gemachten Erfahrungen werde es kaum möglich sein, alle Entscheidungen beim Führer zu konzentrieren. Die vom Ausland eingehenden Gesuche müßten aus den verschiedensten Gründen meistens umgehend erledigt werden. Er halte eine allgemeine Regelung und zwar sowohl für das Inland wie für das Ausland für zweckmäßig, wobei allerdings die Ehen mit Volksdeutschen Ausländern zugelassen werden müßten. Die Regelung auf das Ausland zu erstrecken sei notwendig, um die Vermischung von Deutschen mit Angehörigen fremder Rassen, wie z. B. in Südamerika, Ungarn und auch Italien, zu verhindern¹³.

⁸ Franz Gürtner.

⁹ GesEntw. § 1 lautete: „(1) Deutsche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, die ihren Wohnsitz im Inland haben, sollen eine Ehe mit einem Ausländer nicht eingehen. (2) Für Beamte, Angehörige der Wehrmacht und des Reichsarbeitsdienstes, Unterführer der NSDAP und ihrer Gliederungen, Angehörige der Parteigerichte und des Sicherheitsdienstes der SS gilt dieses Verbot auch, wenn sie ihren Wohnsitz im Ausland haben.“

¹⁰ Bezieht sich auf § 2 des GesEntw.: „Von dem Verbote des § 1 kann Befreiung bewilligt werden. Die Befreiung erteilt der Führer oder die von ihm bestimmte Stelle.“

¹¹ Vgl. die Wiedergabe der Stellungnahme v. Haefens in der RJuM-Niederschrift (o. Anm. 7): „Eine Ausdehnung des Eheverbots über die in § 1 Abs. 2 genannten Personen hinaus auf sämtliche Auslandsdeutschen sei zwar grundsätzlich erwünscht, werde sich aber praktisch kaum durchführen lassen, da es an geeigneten Sanktionen fehle. Im übrigen dürfe man auch Eheschließungen mit Volksdeutschen fremder Staatsangehörigkeit nicht unter das Verbot fallen lassen, da es z. B. die Danziger und Memelländer nicht verstehen würden, wenn man ihnen die Ehe mit deutschen Staatsangehörigen verbiete oder eine solche Eheschließung nur auf Grund eines besonderen Gnadenerweises zulasse.“

¹² Hinweise s. in ARH V, Nr. 285 Anm. 4.

¹³ Nach dem Sitzungsvm. des RJuM (o. Anm. 7) führte der StdF-Vertreter aus, mit der Genehmigungspflicht für Pgg. „habe man gerade auch im Ausland gute Erfahrungen gemacht. Sicher werde man vielfach Ausnahmen zulassen müssen, doch sei das grundsätzliche Verbot von großem erzieherischem Wert. Auch habe man die Leute so in der Hand und könne bei einer Genehmigung der Eheschließung im Einzelfall gewisse Auflagen machen, die zu einer Stärkung des Deutschtums im Ausland beitragen. Die Eheschl[ießung] mit Volksdeutschen fremder St[aa]ts-A[n]gehörigkeit müsse von dem Verbot ausgenommen werden.“ – Der Vm. schloß: „Min.Dir. Kritzinger (Reichskanzlei) regte im übrigen an, Vorsorge zu treffen, daß allzugroße Härten, die sich im Einzelfall aus der überraschenden Einführung des Eheverbots ergeben könnten, möglichst vermieden würden. Dies könne entweder dadurch geschehen, daß man eine längere Anlaufsfrist vorsehe, oder durch eine entsprechende Fassung der Richtlinien für die Befreiung.“

Die Vertreter des Reichsministeriums des Innern, des Auswärtigen Amts und des Reichsjustizministeriums stellten eine baldige Beantwortung des Schreibens vom 27. Dezember 1938 – Rk. 27148 B – in Aussicht¹⁴. (Das Schreiben des Reichsministers des Innern ist inzwischen eingegangen – Rk. 581 B –.)

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers war über das Schreiben des Hrn. Reichsministers an den Stellvertreter des Führers nicht unterrichtet.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme.
3. ¹⁵W[ieder]v[orlage] mit Vorgängen am 15. Januar 1939.

Kr[itzingen]

¹⁴ RJuM Gürtner antwortete am 14. 1., AA v. Ribbentrop am 21. 1. 1939; R 43 II/1133c, Bl. 30–32, 36–38; Abschriften: R 3001/20465, Bl. 21–27. Druck: SCHUBERT S. 372–374.

¹⁵ Die folg. Verfügung von Lammers am 10. 1. 1939 durchgestrichen und ersetzt: „Zunächst Frl. Büge: In V[ortrags]M[appe] (vorläufige Berichterstattung an Führer)“. Der Vortrag fand am 1. 2. statt (Anhang, FV 28*), sein Ergebnis wurde den Ressorts am 6. 2. eröffnet: Dok. Nr. 20.

Zitierhinweis

Nr. 4 Erörterung eines Verbots der Eheschließung Deutscher mit Ausländern. 7. Januar 1939a. Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 7. Januar 1939b. Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 7. Januar 1939, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d004>